

摘要:理工院校作为培养科技创新人才的主要基地,开展知识产权通识教育极为必要性。文章针对理工院校知识产权通识教育的现状及存在的问题,结合创新创业教育人才培养目标进行知识产权通识教育体系构建,以期切实提高理工科学生的创新创业能力及就业竞争力。

关键词:创新创业 知识产权 通识教育

中图分类号:F240 文献标识码:A
文章编号:1004-4914(2020)07-179-02

一、理工院校开展知识产权通识教育必要性

创新是引领发展的第一动力,我国社会生产力和综合国力的提高需要科技创新。理工科大学生是科技创新中的主力军,加强和普及知识产权教育应当成为理工院校教育教学改革的重要内容。知识产权包括著作权、邻接权、商标权、商业秘密权、产地标记权、专利权、集成电路布图设计权等各种权利,在限定的保护范围内,权利人对自已的知识产品可行使各种专有权利;超出这个范围,权利人的权利失去效力,即不得排斥第三人对知识产品的合法使用。知识产权所反映和调整的社会关系是平等主体的公民、法人之间的财产关系,是一种可以许可和转让的民事财产权利。非法学专业的理工科大学生通过知识产权基本知识的学习,能够树立尊重他人知识产权理念,同时能够激发创新创业意识;知识产权是一门理论性与实践性很强的学科,通过智力成果产业转化以及保护知识创新成果,有助于优化理工学生的创新创业知识结构,有助于提高学生创业素质。知识产权在创新创业成功中起着重要作用,知识产权普及教育理应成为高校大学生创新创业教育中不可缺少的组成部分。

二、知识产权通识教育在理工院校开展现状及存在的问题

(一)知识产权通识教育在部分理工院校没有引起重视

知识产权法学教育中的知识产权法是法学本科教育的核心课程之一,属于专业基础课。是以著作权、专利权、商标权以及其他知识产权为研究对象的专门学科。力求使学生掌握本学科的概念和理论体系,建立合理的知识结构,具备分析问题和解决问题的能力,具备面对日新月异的科学技术进步和社会发展而认识新事物的方法。而很多理工院校普遍将知识产权教育等同于知识产权法学教育,知识产权通识教育没有引起足够的重视,大多院校只在开设的《法律基础》课程中有所涉及,但由于课时问题往往又略而过;少数院校开设知识产权选修课,不能将所有学生纳入教育对象当中,导致非法学专业大学生对知识产权相关政策、知识及实务认知度不高。知识产权通识教育作为创新创业教育的重要内容,仅仅作为选修课是远远不够的,不利于创新创业人才培养。

(二)知识产权通识教育教学水平有待提升

知识产权法学教育的教学坚持理论联系实际的原则,根据法律专业的需要,对必修本课程的学生进行有关知识产权法基本理论、基础知识、基本应用技能的教育和培养,培养运用法律知识与法学理论分析和解决实际问题的能力,能熟练运用所学知识正确地分析、解决与知识产权有关的实际案例,为以后从事知识产权法律服务工作和进一步学习准备必要的知识、理论与技能。开设知识产权通识教育选修课的理工院校,通识教育由知识产权法教师兼任,注重有关知识产权法基本理论、基础知识、基本应用技能讲授,未能针对理工科各学科特点开展授课;未开设知识产权通识教育的理工院校,由公共课《思想道德和法律基础》老师在本课程中相应章节讲解,由于课时所限有关知识产权法基本理论、基础知识、基本应用技能不能系统讲授,知识产权通识教育教学水平有待提

理工院校知识产权通识教育体系构建探索

● 李红伟

升。

(三)知识产权通识教育资源匮乏

知识产权法学教育要求学生不仅应当掌握知识产权法的基本理论知识,具备深入学习和研究知识产权法的专业理论素养,而且应当具备知识产权执法的实践操作能力,能基本运用本学科的专业知识分析和处理知识产权案件。知识产权法学教育教材编写规范,理论性、实践性及专业性很强,不适于非法学专业学生知识产权教育的普及。开设知识产权通识教育选修课的理工院校,通识教育仍采用传统的课堂教学传授知识产权的相关理论知识,所采用的教材仍是知识产权法学教育的教材,法学理论性太强,缺乏针对理工科各学科实践应用教材,在理工科大学生创新创业过程中起不到实际作用。理工科大学生知识产权教育的普及需要建立产学研基地,而开设知识产权通识教育选修课的理工院校,产学研教学基地不足,教育资源匮乏。

(四)知识产权通识教育教学模式陈旧

开设知识产权通识教育选修课的理工院校,教学方式仍为传统课堂教学和多媒体教学,案例教学法、法庭模拟、法律诊所教学等实践性很强的教学方式采用的较少;选修课教学采取结课论文、上课出勤率和平时作业等考核与评价方式不能对学生运用所学知识分析、解决问题能力的考核,单一教学模式不能为大学生们的创新创业保驾护航。

三、加强理工院校对学生普及知识产权教育的建议

(一)贯彻创新创业人才培养理念,明确知识产权通识教育的培养目标

理工院校必须根据社会发展形势,以社会需求为导向,贯彻创新创业人才培养理念,充分发挥各自的特色和优势,适时地调整、理性地定位人才培养目标和设计切实有效的人才培养模式,切实提高学生的就业竞争力。知识产权通识教育的培养目标应使学生在实践中学习,重在培育学生的科学基础、技能和职业道德,力求提高学生综合素质,增强学生创新能力,提高理工科大学生的就业竞争力。

(二)理工院校对学生普及知识产权教育的路径设计

1. 知识产权通识教育课程方案设计。(1)兼设必修课与选修课。知识产权法学教育的课程学习,要求学生全面、系统掌握我国知识产权法学的基本概念、基本知识、基本理论;掌握著作权法、商标法、专利法等相关法律法规;把握国际知识产权发展的最新动态,为法学必修课。而对理工科大学生普及知识产权教育,教育对象是非法学专业学生,包括各专业各年级学生,范围广。知识产权通识教育课程设计要求针对不同学生开设必修课及选修课。针对全校非法学专业大一学生,大二学生应开设必修课,加强知识产权教育普及;针对各学科特点适时开设选修课,以满足高年级学生求职需求。(2)应针对理工科不同专业的大学生设计不同的课程内容,如知识产权基础知识课程;信息检索课程;知识产权管理课程;知识产权实践性课程。知识产权基础知识课程应针对理工科不同专业的大学生需求进行设计。知识产权包括著作权、邻接权、商标权、商业秘密权、产地标记权、专利权、集成电路布图设计权等各种权利,相应地针对各专业学科特点重点开设著作权法、(下转第181页)

和能力纳入教师评教、职称评聘、评优评先、绩效考核等各项工作,制定“课程思政”教学改革专项激励计划,打造示范团队、推出精品课程、开展教学比赛等提升教师能力,从而为“课程思政”建设提供人才支撑。

(二) 做好已有教学资源的普查与整理是关键

教学资源普查是教学资源优化的前提与依据。教学资源的普查可以帮助教师了解不同学科教学资源的现状。同时,通过对已有的教学资源进行梳理、建立教学资源库等方式为教学活动的开展提供便捷。此外,在收集和整理已有教学资源的过程中,教师对教学资源有了整体认识,进而避免教学资源的重复开发并为对已有教学资源二次开发做好铺垫。《生态文明通论》教材正式对湖南环境生物职业技术学院已有教学资源整理优化的结果。湖南环境生物职业技术学院以生态筑校,先后获全国绿化模范单位、国家生态文明教育基地,被誉为生态湘军的摇篮,在培养大学生生态素养方面积累了大量的教学资源。围绕“生态匠人”的培养目标,为了便于教师教学并满足学生学习的需要,《生态文明通论》教学团队通过对已有教学资源的整理优化,编写出版了国家林业与草原局职业教育“十三五”规划教材《大学生生态文明教育教程》。

(三) 重视教学资源的开发是重点

每门课程都有无形的思政教育资源,

都渗透着价值观教育、承载着育人功能,提升课程思政育人实效要从专业课程既有教学内涵逻辑中挖掘育人的价值功能。通过完善课程建设标准,强化课程思政的教学规范,把牢课程标准、教学大纲、教学设计方案、教学评价等关键环节,开发课程思政教学资源,从而助力“课程思政”教学育人价值功能的实现。

作为信息时代的原住民,“00”后大学生更喜欢信息化教学方式。此外,根据美国学者埃德加·戴尔(Edgar Dale)的学习金字塔理论研究发现视听结合知识的保留度比用耳朵听讲授的知识保留高;自己参与其中的比被动接受的知识保留度高。由此得出,为了满足学习者学习需求、提升“课程思政”育人效果需要重视教学资源的开发,尤其是多媒体教学资源、线上教学资源和实践教学资源的开发。为了让学习者更为迅速、便捷地获取教育资源,《生态文明通论》教学团队将信息技术与生态文明教学深度融合,利用超星学习通平台建成了《生态文明通论》线上慕课,极大地满足学生的学习需求,教学育人效果良好。此外,为了提升育人实效,《生态文明通论》教学团队还非常重视实践教学资源的开发。通过推进建设学院生态德育基地、组建生态文明协会,申报湖南省优秀社科普及基地、制定实践教学手册等方式开展实践教学、开发实践教学资源,培养大学生的生态素养,助力“绿色人才”培养目标的实现。

[基金项目:2018年湖南省社科基金项目高校思想政治教育研究课题“习近平青年思想政治教育思想观念研究”(18A28);2019年湖南省社科基金重点课题“课程思政”提升高校思想政治教育实效的路径研究(19A02)。]

参考文献:

- [1] 习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016.12.9
 - [2] 高德毅,宗爱东.从思政课程到课程思政:从战略高度构建高校思想政治教育课程体系[J].中国高等教育,2017(1)
 - [3] 杨涵.从“思政课程”到“课程思政”——论上海高校思想政治理论课改革的切入点[J].扬州大学学报(高教研究版),2018(4)
 - [4] 罗薇.“课程思政”:高校思政教育改革新视角[J].大庆社会科学,2018(6)
 - [5] 陆道坤.课程思政推行中若干核心问题及解决思路——基于专业课程思政的探讨[J].思想理论教育,2018(3)
 - [6] 邱仁富.“课程思政”与“思政课程”同向同行的理论阐释[J].思想教育研究,2018(4)
 - [7] 杨晓奇.教学资源及其优化问题研究.南京大学博士学位论文,2014
 - [8] 王丹丹.职业教育“课程思政”研究现状与展望[J].中国职业教育,2020(5)
- (作者单位:湖南环境生物职业技术学院 湖南衡阳 421005)
- [作者简介:韩玉玲,湖南环境生物职业技术学院讲师,硕士,研究方向:学生思想政治教育。]
- (责编:贾伟)

(上接第179页)专利法、商标法等基本授课内容。

2 针对理工科不同专业的大学生设计不同的教学模式。(1)知识产权法学教育培养学生运用法律知识与法学理论分析和解决实际问题的能力,能熟练运用所学知识正确地分析、解决与知识产权有关的实际案例,为以后从事知识产权法律服务工作和进一步学习准备必要的知识、理论与技能。开展模拟法庭、诊所式教学等实践性教学提高学生实践技能。知识产权普及教育可采取法学教师与工科教师搭档授课,使著作权法、专利法、商标法等与各学科紧密联系,增加授课实效性;充分利用网络资源,拓展慕课教学方法。(2)加大知识产权普及教育资源投入,力求教学形式多样化、实践化。组织学生法庭模拟、到法院旁听等方式增强学生解决实际问题的能力。充分利用社会资源,建立产学研合作基地,培养学生的社会参与意识,培养学生科研成果转让能力。

3. 健全知识产权普及教育评价机制。知识产权法学教育考核目标主要是考核学生对知识产权法基本原则、基本理论、基本制度掌握基础上,重点考核学生的分析问题、解决问题的能力。知识产权普及教育考核目标应不同于知识产权法学教育考核目标,不应关注考核学生对知识产权法基本原则、基本理论、基本制度掌握程度,而应重点考核学生知识产权实践能力,对学生在实践学习和活动中的综合表现以及综合能力进行综合考评。

4. 优化教师队伍,强化知识产权通识教育师资力量。优化教师队伍是开展知识产权普及教育的前提条件。将法学与工科背景有机地结合在一起,鼓励理工学院各学科专业教师参加各类法律

实务及其他社会实务活动,实现联合搭档授课。与知识产权局、知识产权事务所等社会实务部门建立教学实践基地,建立一支稳定的、实践经验丰富的来自于知识产权局、知识产权事务所等社会实务部门的实务导师队伍,建立校内外联合授课的长效机制。

参考文献:

- [1] 何赞.高校知识产权普及教育实现途径研究[J].宁波大学学报(教育科学版),2015(3)
 - [2] 马海霞.我国高校应当普及知识产权教育[J].教育探索,2012(12)
 - [3] 余燕,黄胜开.高校知识产权教育的现状与对策[J].教育与职业,2011(10)
 - [4] 钱赵华.大学生创业素养多层次培养体系探析[J].经济研究导刊,2011(27)
 - [5] 徐阿进.浙江省高等学校知识产权教育现状与对策[J].浙江理工大学学报,2012(3)
 - [6] 郭秋梅,杨晓研,牛广召.高校知识产权教育状况调查分析与对策研究[J].高教研究,2009(5)
 - [7] 杨琳,盛艳,董斌荣.高校视角下大学生创新创业教育中的知识产权教育架构研究[J].职教通
- (作者单位:沈阳理工大学 辽宁沈阳 110168)
- [作者简介:李红伟,沈阳理工大学马克思主义学院法学副教授,从事民商法研究。]

(责编:贾伟)